

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4914 - 4915/2548

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี	โจทก์
นางเยาวภา จิตวิริยะกุล กับพวก	โจทก์ร่วม
นางประทุมพร โห้มะวงศ์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 654

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก)

เช็คทั้งสองฉบับเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 สั่งจ่ายชำระค่าผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยจากการที่จำเลยที่ 1 นำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ร่วมซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 654 กำหนดให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น จึงเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มีความผิดต่อ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 3 (ก) การออกเช็คทั้งสองฉบับของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางเยาวภา จิตวิริยะกุล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (2) (ที่ถูก ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83) รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 2 ปี ค้ำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยลำลูกกา จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 29 มกราคม 2541 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 จำนวนเงินฉบับละ 2,527,394.33 บาท ให้โจทก์ร่วม เมื่อเช็คทั้งสองฉบับถึงกำหนดชำระ ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ...ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เช็คพิพาททั้งสองฉบับในคดีนี้เป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ส่งจ่ายชำระค่าผลประโยชน์หรือดอกเบียจากการที่จำเลยที่ 1 นำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ร่วมซึ่งคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กำหนดให้เรียกดอกเบียเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น จึงเป็นการคิดดอกเบียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ มีความผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบียเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก) การออกเช็คพิพาททั้ง

สองฉบับของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวนศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุมิตร สุภาดุลย์-สดศรี สัตยธรรม-นันทชัย เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>